ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង នឹងបណ្ដាលឱ្យមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសកូរ៉េកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំង ឡើងៗដែលត្រូវជៀសវាង។ ដូច្នេះ រាល់ការដាល់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនប្រាកដមួយ ហើយប្រសិនបើចង់ឱ្យការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ មានប្រសិទ្ធភាពចាំបាច់ត្រូវតែមានការយល់ព្រម និងការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសប្រជាមានិត ពីព្រោះមានតែចិនទេដែលអាចធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដួលរលំបាន។ សរុបសេចក្ដីមក ប្រទេសចិនតែមួយគត់ ដែលជាគន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះ។ ប៉ុន្តែ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១០ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ដោយមិនសំអាងទៅលើនីតិអន្តរជាតិ បានច្រានចោលនូវលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ស្ដីពីការបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មាននាវាមុជទឹកតូចៗ ដែលអាចបញ្ជាបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងធុនធេអូណាន (Cheonan) របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឡើយ ព្រមទាំងបានចោទទៅសហរដ្ឋអាមេរិចថា យកអធិករណ៍នេះដើម្បីមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងដើម្បីបង្កហេតុដល់ប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ។

៤. ទំនាក់ទំនងរវាងនីតិជាតិ និងនីតិអន្តរជាតិ

ចរិកលក្ខណៈរបស់រដ្ឋតាមច្បាប់

រដ្ឋ និង ច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

១. និយមន័យ នៃពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្ដីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

២. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់ នៃពាក្យ សន្ធិសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀង អនុសញ្ញា ធម្មនុញ្ញ កតិកាសញ្ញា ពិធីសា អនុសារណៈនៃការយោគយល់

៣. វិសាលភាពនៃសន្ធិសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

៤. ប្រតិសកម្មនៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

៥. ការចុះហត្ថលេខា និងការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញា

៦. ការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញា

១.សមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញា

២.សិទ្ធិអំណាចពេញលេញ ឬ សិទ្ធិប្រទាន

៣.ការអនុម័តនូវអត្ថបទសន្ធិសញ្ញា

៤.យថាភូតរបស់អត្ថបទសន្ធិសញ្ញា

៥.ការសំដែងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋទៅលើសន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការចុះហត្ថលេខា

៦.ការសំដែងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋទៅលើសន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការផ្តល់សច្ចាប័ន ស្វីការណ៍ ឬការអនុម័តទទួលយក

៧.ការសំដែងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋទៅលើសន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការចូលជាសមាជិក

សន្ធិសញ្ញាចូលជាធរមាន និង ការអនុវត្តន៍បណ្តោះអាសន្នរបស់សន្ធិសញ្ញា

១.ការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញា

២.ការអនុវត្តន៍បណ្តោះអាសន្ន

អសុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញា

១.ការភ័ន្តច្រឡំ

២.ការបោកបន្លំ

៣.ការសូកប៉ាន់នូវតំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

៤.ការចាប់បង្ខំនូវតំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

៥.ការចាប់បង្ខំដោយរដ្ឋ តាមរយៈការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំង

៦.សន្ធិសញ្ញាប៉ះទង្គិចទៅនឹងបទដ្ឋានដាច់ខាត នៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ

ការបញ្ចប់និងការព្យួរនូវដំណើរការរបស់សន្ធិសញ្ញា

១. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការព្រមព្រៀងនៃភាគីដែលជាហត្ថលេខី

២. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាដោយការលះបង់ ឬដកថយ

៣. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញា ឬការព្យួរទុកនូវដំណើរការរបស់សន្ធិសញ្ញា ដែលអាស្រ័យមកពីផលវិបាក នៃការប្រេះឆារបស់សន្ធិសញ្ញានោះ

៤. ការមិនមានលទ្ធភាពចំពោះការអនុវត្តន៍នូវសន្ធិសញ្ញា

៥. ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់ នៃកាលៈទេសៈ

៦. ការផ្ទុះសង្គ្រាម

៧. ការផុសចេញឡើងនូវបទដ្ឋានដាច់ខាតថ្មីមួយ នៃវិធានទូទៅនៃច្បាប់អន្តរជាតិ

៤.១. ច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ១៩៦៩

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញា ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ១៩៦៩

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញា គឺជាសន្ធិសញ្ញា មួយដែលទាក់ទងទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិជាទំនៀមទម្លាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ ។ ហើយអនុញ្ញាតនេះត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភាឆ្នាំ ១៩៦៩ ហើយបានបើកឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយចុះហត្ថលេខា នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ១៩៦៩ ។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញាត្រូវបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨០ ដោយមានរដ្ឋចំនួន ១១០ បានផ្តល់សញ្ញាបត្ររហូតមកទល់ខែតុលាឆ្នាំ 2009 ចំពោះរដ្ឋទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានផ្តល់អង្វារប័ណ្ណក៏ នៅតែទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញានេះថាជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៃនីតិទំនៀមទម្លាប់។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយែនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញាត្រូវបានព្រានឡើងដោយគណៈកម្មាធិការនីតិអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលចាប់ផ្តើមតាក់តែងនូវអនុសញ្ញានេះលើងនូវឆ្នាំ ១៩៤៩ ហើយបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ១៩៦៩ តាមរយៈសន្និសិតការទូតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីស ។

ពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនៅក្នុង ទម្រង់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរហើយឋិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ។

អនុសញ្ញាស្តីពីនិតិសន្ធិសញ្ញា

មានអនុសញ្ញាចំនួន៣ដូចជា ដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិគឺ:

១. អនុសញ្ញាស្តីពីនិតិសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ១៩៦៩

២.អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហាឆ្នាំ ១៩៧៨ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៩៩៦។

៣.អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីនីតិនៃនីតិសន្ធិសញ្ញារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬក៏ដូចមាននិងអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៨៦។

៤.២. និយមន័យ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

និយមន័យរបស់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

នីតិវិធីអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាលោក អូផែនហ៊ីម បានឱ្យនិយមន័យនៃពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិថាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដោយមានចរិតជាកិច្ចសន្យារវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ឬ អង្គការរបស់រដ្ឋដើម្បីបង្កើតបានជាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់រវាងភាគីនានា។ ដូច្នេះតាមរយៈកាលកំណត់និយមន័យខាងលើនេះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាកិច្ចសន្យា ឬក៏ជាសិប្បករផ្លូវច្បាប់រវាងរដ្ឋពីរ ឬ រដ្ឋច្រើនហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក្យសន្ធិសញ្ញាក៏គេមិនយកត្រឹមតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែល មានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែជាលិខិតផ្សេងៗទៀតក៏អាចរាប់បញ្ចូលថាជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបានដែរដូចជាៈ

- អនុសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង
- កិច្ចព្រមព្រៀង
- សេចក្តីប្រកាស
- ធម្មនុញ្ញ
- កតិកាសញ្ញា
- ច្បាប់ចុងក្រោយ
- ច្បាប់ទូទៅ
- កិច្ចសន្យាស្ថាប័នសាសនា

ហើយសន្ធិសញ្ញាមានកំណត់ថ្នាក់ឯកទេសផ្សេងៗដូចជាៈ

៤.៣. គោលការនៃច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

បច្ចុប្បន្ននេះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងឡាយត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ឬ គេឱ្យឈ្មោះថា អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាដែល បានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨០ ។

គោលការណ៍របស់សន្ធិសញ្ញានេះ រួមមានចំណុចសំខាន់ៗដូចតទៅ ៖

១. គោលការណ៍យល់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី និងសុធន្ទៈល្អ

គោលការណ៍នេះចេញមកពីភាសាឡាតាំងថា Bona Fide មានន័យថា រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលជាភាគី នៃសន្ធិសញ្ញាត្រូវតែគោរពនូវគោលការណ៍ យល់ព្រមស្ម័គ្រ័ចិត្តដោយសេរី និង សុធន្ទៈល្អ ដើម្បី

ឈានទៅការបង្កើត ឬចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាណាមួយនោះ ។ គោលការណ៍នេះរួមមានចំណុចជាច្រើនទៀត ៖

ក. គោលការណ៍ហាមប្រាមមិនឱ្យមានការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងនៅក្នុងការ ចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលគោលការណ៍នេះមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិផងដែរ ។

ខ. ស្របទៅតាមគោលការណ៍យល់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី រាល់សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀង អន្តរជាតិទាំងឡាយ គឺមានចំណងខាងផ្លូវច្បាប់ ចំពោះតែ និង ភាគីដែលចុះហត្ថលេខាតែ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមិនអាចមានចំណងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋទីបី ដែលមិនមែនជាភាគី នៃសន្ធិសញ្ញា នោះឡើយ ដែលតាមគោលការណ៍គេហៅថា Rule of pacta terrtiis nec nocent nec Prosunt ។

គ. គោលការណ៍ទីពីរ មានគេហៅថា Pacta sunt Servanda មានន័យថា គោលការសន្ធិសញ្ញាត្រូវតែគោរព។ គោលការណ៍មានន័យថា សន្ធិសញ្ញាមួយត្រូវតែមានចំណងខាងផ្លូវ ច្បាប់ ទៅលើរដ្ឋទាំងឡាយ ដែលជារដ្ឋហត្ថលេខី ។

២. គោលការណ៍បកស្រាយ ឬ គោលការណ៍អនុវត្តនូវសន្ធិសញ្ញា

គោលការណ៍នេះជាភាសាច្បាប់ដើម គឺ Rebus sic stantibus មានន័យថា រាល់ការផ្លាស់ ប្តូរនូវមាត្រា ឬ (ខ) ទាំងឡាយណាមួយរបស់សន្ធិសញ្ញា ការផ្លាស់ប្តូរនោះ អាចធ្វើឱ្យសន្ធិសញ្ញាឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ ។

៤.៤.១. ប្រភេទនៃសន្ធិសញ្ញា

ទម្រង់នៃសន្ធិសញ្ញា

ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមានទម្រង់ពីរគឺៈ

១. សន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យ

២. សន្ធិសញ្ញាពហុភាគីធ្វើឡើងដោយអធិបតេយ្យច្រើនរួមគ្នា។

ចំពោះសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីមានដូចថា ធម្មនុញ្ញាសហប្រជាជាតិ ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ១៩៩១ ស្តីពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជា ។ លក្ខណៈពិសេសនៃសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី គឺរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឡើងនូវបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិនានា ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះ រដ្ឋដែលមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខី ។

រាល់សន្ធិអន្តរជាតិ ជាទូទៅបង្កើតបានជា ចំណងកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ចំពោះរដ្ឋជាហត្ថលេខី។ បច្ចុប្បន្ន សន្ធិសញ្ញាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ជាប្រភពដ៏សំខាន់ជាងគេនៃច្បាប់អន្តរជាតិ និង បង្កើតឱ្យមានការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ។ សន្ធិសញ្ញាមានសារៈសំខាន់ក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ ពីព្រោះ សន្ធិសញ្ញា

បង្កើតឱ្យមានបទដ្ឋានច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋជាហត្ថលេខី។ ប៉ុន្តែ មិនមែនសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ សុទ្ធតែជាប្រភពនៃច្បាប់អន្តរជាតិ ទាំងអស់ទេ ពីព្រោះប្រសិនបើសន្ធិសញ្ញា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី រវាររដ្ឋ និង រដ្ឋដែលគ្របដណ្តប់ដោយប្រធានបទដោយឡែកៗជាធម្មតាមិនមានឥទ្ធិពលឆ្ពោះទៅការបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិទេ។

ឧទាហរណ៍ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីការមិនប្រគល់ខ្លួនជូនតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ដែលបានចុះហត្ថលេខា នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ២០០៣ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយឡែករវាងប្រទេសកម្ពុជា និង សហរដ្ឋអាមេរិក មិនមានឥទ្ធិពលឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិ ។

ឧទាហរណ៍ សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយែនស្តីពីនីតិសញ្ញាធ្វើឡើងនិងបានអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន ១១០ ។

៤.៤.២. អនុសញ្ញាស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

មានអនុសញ្ញាចំនួន ៣ ដែលទាក់ទងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺ ៖

១. អនុសញ្ញាទីក្រុងវ៉ីយ៉េនស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៦៩ ។

២. អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋដែលទាក់ទងនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិធ្វើនៅឆ្នាំ១៩៧៨។

៣. អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិនៃសន្ធិសញ្ញារវាងអង្គការអន្តរជាតិ រឺរវាងរដ្ឋជាមួយអង្គការអន្តរជាតិធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៨៦ ។

៤.៤.៣. សន្ធិសញ្ញា

លក្ខខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់លើសន្ធិសញ្ញអន្តរជាតិ

សន្ធិសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀង អនុសញ្ញា ធម្មនុញ្ញ កត្តិកសញ្ញា

ក. សន្ធិសញ្ញាអន្តជាតិ

១. សន្ធិសញ្ញាជាតិលិខិតបាក់កភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចដើម្បីឱ្យភាគីមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ ។

២. លិខិតតូបករណ៍ ជាឯកសារផ្លូវការហើយធ្វើជាលាយលក្ខអក្សរដែលចែងអំពីការព្រមព្រៀងណាមួយ ឧទាហរណ៍ លិខិតបាក់ករសច្ចាប័ន។

- សន្ធិសញ្ញាធ្វើឡើងដោយរដ្ឋ ឬ អង្គការអន្តរជាតិដែលមានសិទ្ធិអំណាចនិងចុះសន្ធិសញ្ញា។ នៅរដ្ឋដែលមានរបបសហព័ន្ធដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក្នុងករណីខ្លះរដ្ឋសហព័ន្ធមួយចំនួនអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសក្រៅបានអប់រំតែស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋនោះតែប៉ុណ្ណោះ។

ឧទាហរណ៍ យោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកសហព័ន្ធអាមេរិកមិនមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាជាមួយរដ្ឋបរទេសបានទេតែនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

សន្ធិសញ្ញាត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអន្តរជាតិ

សន្ធិសញ្ញាដែលស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ មានន័យថាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយមិនត្រូវផ្ទុយឬមានគម្លាតឆ្ងាយពីគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិឡើយ។ ឧទាហរណ៍ពីរឬច្រើនរួមបញ្ចូលសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឈ្លានពានផ្សេងទៀត។ សន្ធិសញ្ញារបៀបនេះនីតិអន្តរជាតិនឹងអាចទទួលយកបានទេ។

សន្ធិសញ្ញាត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

សន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នោះមានការងារខ្លះខុសប្លែកពីកិច្ចព្រមព្រៀងហើយជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាត្រូវធ្វើជាភាសាបរទេស និងភាសាជាតិថៃភាសាទាំងពីរមានតម្លៃស្មើគ្នាប៉ុន្តែក្នុងពេលអនុវត្តភាគីត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាយកភាសាណាមួយមកធ្វើជាគោលដើម្បីអនុវត្ត។ ឧទាហរណ៍ៈ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីការមិនប្រគល់ជូនតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០០៣ នៅទីក្រុងភ្នំពេញទេកថា ខ័ណចុង ក្រោយមានចែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឡើងចំនួនពីរច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរដែលអត្ថបទទាំងពីរនេះមានតម្លៃស្មើគ្នា ក្នុងករណីមានការបកស្រាយមិនស្របគ្នាអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសនឹងយកមកធ្វើជាគោលជាទូទៅសន្ធិសញ្ញា ត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយបានបង្ក្រាបហើយទាមទារការផ្តល់សច្ចាប័ន ឧទាហរណ៍ៈ សន្ធិសញ្ញាភាពសន្តិភាពព្រំដែនសន្ធិសញ្ញាបត្យាប័នសន្តិសញ្ញាមិត្តភាពសន្ធិសញ្ញាស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម និងសហប្រតិបត្តិការពិសេសជាងនេះទៀតសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវបានផ្អែកលើការយល់ស្របរបស់រដ្ឋ ទីបីមិនអាចត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងសេរីសញ្ញាណាមួយដែលគ្មានការបង្ហាញពីការយល់ស្របរបស់ខ្លួនបានឡើយ។

សន្ធិសញ្ញាមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយ

គឺមានដូចជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាព សន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាព សន្ធិសញ្ញាអនុប្បទាន(ការប្រគល់ឱ្យ) ដែនដី សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី ឬក៏សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការកាត់រំសាយគ្រឿងសព្វាវុធ។ ឧទាហរណ៍ សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវែរសៃឆ្នាំ ១៩១៩ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី២៣ ខែតុលាឆ្នាំ ១៩៩១ ជាដើម។ ឧទាហរណ៍ ថ្ងៃទី២ ខែកម្ភៈឆ្នាំ ១៨៤៨ ប្រទេសម៉ិចស៊ិកបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលយល់ព្រមប្រគល់ទឹកដី តិចសាស ទឹកដីម៉ិចស៊ិកថ្មីទឹកដីអារីហ្សូណានិងកាលីហ្វ័ញ៉ា ទៅឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ ១៥ លានដុល្លារអាមេរិកដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៧៣ សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសវៀតណាមខាងជើងបានទេថាលុបកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ឥណ្ឌូចិន។

សន្ធិសញ្ញាមានចរិតលក្ខណៈមានវិស័យជាពាណិជ្ជកម្ម

ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាប្រភេទនេះច្រើនតែមានលក្ខណៈ ជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពន្ធដារនេសាទនិងចរាចរណ៍ដែនសមុទ្រ។ ឧទាហរណ៍ កិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅស្តីពីពន្ធគយនិងពាណិជ្ជកម្ម។

សន្ធិសញ្ញាមានលក្ខណៈជាស្ថាប័ននឹងរដ្ឋបាល

សន្ធិសញ្ញាដែលមានទម្រង់ខាងលើនេះគឺ រាប់បញ្ចូលក្នុងអនុសញ្ញានានាដែលបង្កើតនិងសម្របសម្រួលឱ្យចេញការរួបរួមក្នុងលក្ខណៈអន្តរជាតិ ដូចជាអង្គការនិងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនានាដូចជាធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិឆ្នាំ ១៩៤៥ អង្គការនៃរដ្ឋអាមេរិកធម្មនុញ្ញទីក្រុងបូហ្គោតានឹងធម្មនុញ្ញនៃការបង្កើតអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិសន្ធិសញ្ញាទីក្រុង ប៉ារីស ចុះហត្ថលេខាឆ្នាំ ១៩៥១ ដែលបានបង្កើតចេញជា សហគមន៍ធ្យូងថ្មនិងដែកទ្វីបអឺរ៉ុបសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូមចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ១៩៥៧ ដែលបានបង្កើតចេញជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចទ្វីបអឺរ៉ុប និង សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូមមួយទៀតដែលបង្កើតចេញជាសហគមន៍អឺរ៉ុបខាងថាមពលអាតូមិចជាដើម។

សន្ធិសញ្ញាទាក់ទងនឹងការជំនុំជម្រះបទឧក្រិដ្ឋ

សន្ធិសញ្ញាប្រភេទខាងលើនេះរាប់បញ្ចូល ទៅក្នុងកិរិយាកន្លែងដាក់ដីអំពីការកំណត់ទម្រង់និយមតែបរទេសក្រិតកម្មអន្តរជាតិនឹងទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបត្យាប័ន។

សន្ធិសញ្ញាទាក់ទងនឹងបទបញ្ហាយុត្តិធម៌ស៊ីវិល

គឺជាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលទាក់ទងនឹងអនុសញ្ញាសម្រាប់គាំពារសិទ្ធិមនុស្សគាំពារនៅផ្លាតពាណិជ្ជកម្មនិងការលួចចម្លង ស្នាដៃរឿងអនុសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលដីកាវិនិច្ឆ័យទោសរបស់តុលាការអន្តរជាតិ។

សន្ធិសញ្ញាទាក់ទងនឹងបញ្ហានីតិអន្តរជាតិ

គឺជាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែល ទាក់ទងនឹងការចែកអំពីនីតិវិធីសម្រាប់ការដោះស្រាយជាជម្លោះអន្តរជាតិដោយនីតិអន្តរជាតិសាខានានា សម្រាប់ការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនិងការកំណត់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ។ ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាតម្រូវឱ្យមានការផ្តល់សច្ចាប័ន។

៤.៤.៤. កិច្ចព្រមព្រៀង

លក្ខខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង